

정 책 건 의 서

성실 임대 의무를 완수한 비(非)아파트 임대인에
대한
거주주택 양도소득세 비과세 차별시정 호소

- 소득세법 시행령 제155조 제20항 및 제23항의 부당한 규제와
행정 부작위로 인한 선의의 납세자 구제 건 -

"국가의 임대등록 유도 정책에 절대적으로 순응한 평범한 국민이
세법상 불합리한 독소 조항으로 인해 억울한 세금 폭탄을 맞지 않도록 조속한 시정을
요구합니다."

제출처 기획재정부 재산세제과 / 국세청 / 국민신문고

관련 법령 소득세법 시행령 제155조 제20항, 제23항 및 제167조의3 제1항 제2호

제출일자 2026년 7월 7일

제출인 성실 임대 의무 완수 비아파트 임대인 연대 및 민원인 일동

1. 제안 배경 및 현 실태의 모순 요약

1.1 정책 건의 배경

국가는 과거 임대차 시장의 투명화와 서민 주거 안정을 달성하기 위해 민간임대주택 등록 제도를 적극적으로 장려하고 활성화해 왔습니다. 수많은 국민이 국가의 공적인 약속과 정책적 장려를 믿고 본인 소유의 비아파트 (다가구, 오피스텔, 상가주택 등)를 임대주택으로 등록하였습니다.

임대인들은 장기간(8년~10년)의 의무임대기간을 단 하루도 어기지 않고 성실히 준수하였으며, 연 5% 이내의 임대료 증액 제한을 엄격히 이행하여 전·월세 시장 안정화라는 국가 정책적 목적 달성에 크게 기여해 왔습니다. 그러나 현재 세법 시행령의 구조적 불합리성으로 인해, 법률상 의무를 완벽히 지킨 성실 납세자들이 감당하기 힘든 징벌적 양도소득세 과세 대상이 되고 있습니다.

1.2 아파트와 비아파트 임대인의 극단적인 세제 차별 현황

정부는 2020년 7·10 대책 당시 아파트 단기 및 장기 매입임대주택 유형을 강제로 폐지하면서, 불이익을 방지한다는 취지로 소득세법 시행령 제155조 제23항을 신설해 자진말소 후 5년 내 거주주택 양도 시 비과세 혜택을 제공했습니다. 그러나 이 경과 규정은 비아파트 임대인에게에는 적용되지 않고 있어 극심한 차별을 야기하고 있습니다.

구분	8년 의무 완수 + 자진말소 조건	거주주택 비과세 혜택 (양도소득세)
아파트 임대	동일 (의무기간 1/2 이상 경과 후 말소)	말소일로부터 5년 이내 매도 시 비과세 허용 (구제 )
비아파트 임대 (상가주택, 다가구, 오피스텔 등)	동일 (의무기간 1/2 이상 경과 또는 전체 완료)	자진말소 시 구제책 없음 — 비과세 전면 배제 (불가 )

가치 전도의 모순성: 제도 강제 폐지로 도중에 쫓겨난 아파트 임대인은 5년 구제를 적용하여 재산권을 보호해 주면서, 국가 정책을 믿고 8년~10년의 긴 고통의 세월을 100% 견디며 법률 의무를 모두 이행하여 자진말소한 성실 비아파트 임대인은 완전히 버려지는 모순된 행정 결과가 나타나고 있습니다.

2. 위헌적 소지 및 법리적 부당성 분석 (1)

2.1 헌법 제11조 평등의 원칙 및 형평성 위배

우리 헌법 제11조 제1항은 "모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다"라고 선언하고 있습니다.

민간임대주택법상 임대주택 제도의 공익적 가치는 임차인의 주거 안정에 있습니다. 임차인 입장에서 아파트에 거주하든 다가구, 상가주택, 혹은 오피스텔에 거주하든 주거 안정의 가치는 하등의 차이가 없으며, 실제로 서민의 주거 안정을 가장 강하게 지탱해 온 것은 저렴한 가격대의 비아파트 유형이었습니다.

동일한 공익적 의무를 완벽히 이행했음에도 불구하고, 단지 임대주택의 건축물 물리적 유형이 아파트가 아니라는 자의적인 기준을 설정하여 세제 규제 조항에서 제외한 것은 합리적 근거가 결여된 법률적 차별이자 헌법상 평등의 원칙을 심각하게 훼손한 자의적 입법입니다.

2.2 헌법상 신뢰보호의 원칙 정면 훼손

신뢰보호의 원칙이란 국가 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 법적으로 보호해 주어야 한다는 원칙입니다. 정부는 오랜 기간 세무서와 지자체 이중등록을 법적으로 강제하며 국민들에게 다양한 세제 혜택(거주주택 비과세 등)을 약속해 왔습니다.

국민은 의무임대기간을 성실히 채운 후 임대사업자 및 임대등록을 말소하는 당연하고 적합한 절차를 이행했습니다. 법률의 규정을 성실히 준수하고 '정상 종료'한 결과가 평생 거주해 온 주택의 1주택 비과세 요건 상실이라는 치명적인 경제적 손실로 이어진다면, 이는 국가 정책을 정당하게 신뢰한 성실한 국민을 기만하는 조치이며 법치국가의 기본 원리인 신뢰보호 원칙을 전면으로 파괴하는 일입니다.

국가의 신뢰성 상실: 의무를 어긴 자에게 패널티를 주는 것은 정당하지만, 법이 정한 모든 도덕적·법적 임대 의무를 100% 성실히 이수한 자에게 세금을 징수하기 위해 법률의 교묘한 독소 조항을 방치하는 것은 국가의 입법 신뢰성을 스스로 파탄 내는 행위입니다.

3. 위헌적 소지 및 법리적 부당성 분석 (2)

3.1 조세법률주의의 명확성 원칙 침해

조세법률주의는 단순히 세금이 법률에 규정되어야 한다는 형식적 조건에 그치지 않고, 과세 요건이 납세자가 합리적으로 예측 가능할 정도로 명확해야 한다는 '명확성의 원칙'을 포함합니다.

소득세법 시행령 제155조 제20항 제2호는 거주주택 비과세 요건으로 "양도일 현재 민간임대주택으로 등록하여 임대하고 있을 것"을 요구하고 있습니다. 그러나 이러한 요건은 긴 법령 문장의 끝에 매우 불분명하게 삽입되어 있어 고도의 세법 지식을 갖추지 못한 대다수의 평범한 납세자는 물론, 일선의 세무 전문가들조차 조문의 문맥적 관계를 정밀하게 분석하지 않는 한 간과하기 쉬운 대표적인 '조세 함정'입니다.

상식적인 납세자라면 "정부가 요구한 8년 또는 10년의 의무를 어김없이 다 채웠으니 당당하고 당연하게 등록을 말소할 수 있다"고 신뢰하는 것이 자연스럽습니다. 이러한 상식을 법령의 불분명함에 더 잡아 배신하는 조치는 명백한 명확성 원칙 위반입니다.

3.2 행정청의 설명·고지 의무 위반 (부작위 책임)

임대등록의 자진말소 행위는 임대인이 관할 행정청(시·군·구청)에 직접 신청서를 제출하여 수리되는 공식적인 행정 행위입니다.

행정청은 임대인이 말소를 신청하는 그 대면 및 전산 처리 시점에, 이 행위로 인해 임대인의 일생일대의 재산권인 '거주주택 비과세 혜택'이 소멸되어 수억 원의 양도세를 물게 될 수 있다는 치명적 불이익 정보를 이미 명백히 인지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 말소 신청 접수 단계에서 이를 경고하거나 안내하는 사전 고지 시스템이 전혀 전무합니다. 이는 행정절차법상의 사전고지 및 국민 권익 보호 의무를 방치한 행정의 중대한 위법적 부작위입니다.

이데일리 보도 사례 요약 (2024.11.09): 의무임대기간 8년을 어김없이 성실히 채우고 한 달 뒤 거주주택을 매도한 사례자 박씨는, 단지 양도 전에 임대주택을 공식적으로 말소했다는 행정 순서 하나 때문에 1세대 1주택 비과세를 적용받지 못하고 3,300만 원의 양도세 폭탄을 맞았습니다. 이처럼 억울한 피해는 법조문 오독과 정부의 불성실한 고지로 인해 전국적으로 상시 발생하고 있습니다.

4. 구체적 제도 개선 건의사항

4.1 소득세법 시행령의 신속한 개정

- 소득세법 시행령 제155조 제23항의 적용 범위 전면 확대

현행 아파트에만 제한적으로 적용되고 있는 자진말소에 따른 거주주택 비과세 5년 구제 혜택을, 의무임대기간을 정상적으로 이수한 다가구·오피스텔·상가주택 등의 **비아파트 장기일반민간임대주택까지 예외 없이 동일하게 확대 적용**하도록 소득세법 시행령을 개정해 주십시오.

- 의무 이행 완수자에 대한 본질적 신뢰 보호 제도 명시

양도일 당시 임대주택 등록 상태가 유지되고 있는지가 아니라, 법이 요구하는 의무임대기간을 100% 완벽히 이수한 사실이 증명된다면 말소 여부와 상관없이 거주주택 비과세 자격을 원천 보장하도록 예외 요건을 신설해 주십시오.

4.2 행정 절차 및 고지 시스템 보완

- 임대등록 말소 신청 시 세제 불이익 사전고지 의무화

각 지자체 창구의 임대등록 말소 신청 서식 및 국토교통부의 '렌트홈' 전산망에 임대등록 말소 시 초래될 수 있는 양도소득세 비과세 박탈 위험 등의 세제상 불이익 경고문을 필수 고지사항으로 추가하고, 신청인의 자필 서명 또는 전산 동의 없이는 말소 처리가 진행되지 않도록 강제 시스템을 조속히 구축해 주십시오.

- 소급 구제책 마련

제도의 결함과 행정 안내의 미비로 인하여, 법 개정 이전에 이미 의무를 다하고 자진말소한 후 거주주택을 처분하여 세금 불이익을 당했거나 고지 처분을 앞두고 있는 성실한 영세 임대인들에 대해 소급 구제 경과조치를 마련해 주십시오.

5. 결어

국민에게 국가의 약속과 법률적 안정이 주는 신뢰는 행정의 가장 큰 근본입니다. 국가를 신뢰하여 8년이 넘는 긴 세월 동안 규제 속에서 의무를 다한 성실한 비아파트 임대인들이 규정의 맹점으로 인해 재산을 잃고 눈물짓지 않도록, 기획재정부 재산세제과 및 조세 행정 당국의 신속하고 전향적인 시행령 개정 조치를 머리 숙여 간곡히 건의드립니다.

2026년 7월 7일